ARBITRAJE DE DERECHO

EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L.

y

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)

Expediente 04-2024-APS-CARD-CECARD/AYA

LAUDO PARCIAL

---

26 de junio de 2024

Árbitro Único

Adolfo Alonso Pulgar Soarez

Secretaria Arbitral

Katherine Sheyla Flores Martínez

Tabla de Contenido

Glosario de Términos 3
I. Marco introductorio 4
1.1. Identificación de las Partes y sus representantes 4
1.2. Convenio arbitral 4
II. Lugar, sede y tipo de arbitraje 4
III. Historia procesal 4
3.1 Instalación del Tribunal Arbitral 4
3.2 Gastos arbitrales 5
3.3 Demanda 6
3.4 Contestación de demanda y excepción de caducidad 6
3.5 Absolución de excepción de caducidad 6
3.6 Plazo para laudar 7
IV. Cuestiones preliminares 7
V. Excepción de caducidad 8
VI. Normativa aplicable 8
VII. Análisis 8
Único punto controvertido 8
VIII. Lauda 14

Glosario de Términos

En el presente Laudo se emplean los términos y definiciones siguientes.

Centro de Arbitraje	Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD
Contrato	Contrato 466-2018-GRA-PRIDER/DG firmado por las Partes el 21 de diciembre de 2018
Demandante o Contratista	EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L.
Demandado o Entidad	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)
LCE	Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 30225, modificada por Decreto Legislativo 1341
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Partes	EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. y el PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER
Reglamento de Arbitraje del Centro	Reglamento de Arbitraje del Centro de arbitraje y Resolución de Disputas CECARD, modificado y aprobado mediante sesión de Consejo Superior de Arbitraje de fecha 20 de abril de 2023
Reglas de las Actuaciones Arbitrales	Las Reglas de las Actuaciones Arbitrales propuestas en el Acta de Fijación de Reglas de Arbitraje de la Decisión 1 del 27 de marzo de 2024, que quedaron como definitivas mediante Decisión 3 del 23 de abril de 2024
Servicio	Servicio de perforación y voladura de roca, a todo costo, para la obra: "Construcción del sistema de riego Pampas del distrito de Luis Carranza, provincia La Mar-Ayacucho"
RLCE	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo 056-2017-EF
Tribunal Arbitral o Árbitro Único	Adolfo Alonso Pulgar Soarez
SEACE	Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

DECISIÓN 07

I. Marco introductorio

En Lima, el 26 de junio de 2024 se emite el presente Laudo Arbitral Parcial de Derecho en el proceso arbitral iniciado ante el Centro de Arbitraje por la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. contra el PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER).

1.1. Identificación de las Partes y sus representantes

EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. con RUC 20494825580 representado por la señora Débora Parodi Yupanqui.

ROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER) con RUC 20494642078, representado por el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, señor Víctor Oriundo Medina.

1.2. Convenio arbitral

El 21 de diciembre de 2018, el Contratista y la Entidad suscribieron el Contrato, en cuya cláusula Decimocuarta acordaron que las controversias que surjan entre ellas durante la ejecución del Contrato se resolverán mediante trato directo y de no lograrse un acuerdo, se someterá a conciliación. De persistir la controversia, las Partes se someterán a los órganos jurisdiccionales del distrito judicial donde se ubique la sede del PRIDER.

Sin perjuicio de lo anterior, aplica lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1071, puesto que la Entidad ha contestado la demanda arbitral y deducido una excepción de caducidad y no ha presentado oposición, excepción de incompetencia u otra defensa discutiendo la jurisdicción del Árbitro Único. Por tanto, la Entidad ha proseguido con el arbitraje y en ese sentido, ha renunciado a su derecho a objetar el laudo por esta circunstancia.

Asimismo, en el numeral 182.2 del artículo 182 del RLCE se establece que, las controversias referidas al incumplimiento al pago final son resueltas mediante conciliación o arbitraje.

II. Lugar, sede y tipo de arbitraje

La ciudad de Huamanga, Ayacucho es el lugar del arbitraje y el local institucional del Centro de Arbitraje, la sede administrativa, siendo un arbitraje nacional y de derecho.

III. Historia procesal

3.1 Instalación del Tribunal Arbitral

El 1 de marzo de 2024, mediante Carta 105-2024-SG-CECARD/AYA, la Secretaría General del Centro de Arbitraje comunicó al Árbitro Único su designación para resolver la controversia, que la aceptó realizando las declaraciones correspondientes.

El 04 de marzo de 2024, se informó a las Partes, la designación y aceptación del Árbitro Único, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles ejerzan su derecho de recusación, transcurrido el cual, las Partes no presentaron recusación u oposición alguna.

El 27 de marzo de 2024, mediante Carta 143-2024-SG-CECARD/AYA, la Secretaría General del Centro de Arbitraje comunicó al Árbitro Único que, su designación para resolver la controversia quedó consentida, así mismo, comunicó la designación de la Secretaria Arbitral.

Mediante Decisión 1 del 01 de abril de 2024, se instaló el Tribunal Arbitral Unipersonal, conformado por el Árbitro Único, estableciéndose en esa misma decisión, la propuesta de las Reglas de las Actuaciones Arbitrales, para que, en el plazo de cinco (05) días hábiles de notificada, las Partes manifiesten sus observaciones, y a la Entidad, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que acredite el registro de los datos correspondientes en el SEACE.

El 03 de abril de 2024, la Entidad mediante escrito con sumilla "solicito modificación de reglas arbitrales" presentó su propuesta para la modificación de las reglas arbitrales a efectos de que la demanda, la contestación de demanda y reconvención sean presentadas en un plazo de treinta (30) días hábiles.

Mediante Decisión 2 del 11 de abril de 2024, el Árbitro Único dejó constancia que el Contratista no hizo comentarios u observaciones a las reglas, asumiéndose su conformidad; trasladándole el escrito de la Entidad, para que, en el plazo de cinco (05) días hábiles cumpla con pronunciarse en los términos pertinentes.

El 16 de abril de 2024, el Contratista mediante escrito con sumilla "nos pronunciamos sobre propuesta de modificación de reglas arbitrales" señaló su disconformidad a la propuesta de modificación que ha sido propuesta por la Entidad.

Mediante Decisión 3 del 24 de abril de 2024, el Árbitro Único fijó las Reglas de Actuaciones Arbitrales, al no haber conformidad entre las Partes con la propuesta de modificación presentada por la Entidad. Asimismo, otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que presente su demanda.

Mediante Decisión 4 del 14 de mayo de 2024, el Árbitro Único rectificó de oficio el considerando 1 de la Decisión 1, relativo al número del Contrato, y otorgó diez (10) días hábiles de plazo para que la Entidad registre en el SEACE los datos del Árbitro Único y la Secretaria Arbitral.

El 29 de mayo de 2024, la Entidad acreditó el Registro en el SEACE de los datos del Árbitro Único y de la Secretaria Arbitral.

3.2 Gastos arbitrales

El Contratista ha cumplido con el pago de los gastos arbitrales de los honorarios del Tribunal Arbitral Unipersonal y los gastos administrativos del Centro de Arbitraje que estaban a su cargo, posteriormente realizó el pago en subrogación de su contraparte, según consta en el expediente arbitral.

3.3 Demanda

El 10 de mayo de 2024, el Contratista presentó su demanda arbitral solicitando:

(1) Como primera pretensión principal, que el Árbitro Único ordene al PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER, pague a la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. el monto de S/ 61,850.00 (Sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 Soles) por el servicio brindado de perforación y voladura de roca, a todo costo, para la Obra: "Construcción del sistema de riego Pampas del distrito de Luis Carranza, provincia La Mar-Ayacucho"

(2) Como segunda pretensión principal, que el Árbitro Único ordene al PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER, pague los interese legales generados por el retraso en el pago que corresponde por el servicio prestado, en favor de la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L.; el que deberá calcularse desde la oportunidad que debió efectuarse hasta la fecha efectiva de pago.

(3) Como tercera pretensión principal, que el Árbitro Único condene al PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER, a asumir la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa, así como los incurridos en el proceso conciliatorio previo) incurridos por la la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. para hacer valer sus derechos, de conformidad con el artículo 73 del D.L. 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

Mediante Decisión 5 del 15 de mayo de 2024, el Árbitro Único resolvió, entre otros: admitir a trámite la demanda del Contratista y por ofrecidos sus medios probatorios; y, correr traslado de la demanda a la Entidad, para que la conteste en el plazo de diez (10) días hábiles, y de considerarlo conveniente, formule reconvención.

3.4 Contestación de demanda y excepción de caducidad

El 29 de mayo de 2024, la Entidad contestó la demanda, solicitando se declaren infundadas o improcedentes las pretensiones del Contratista e interpuso excepción de caducidad. Asimismo, se reservó el derecho de ofrecer medios probatorios hasta la oportunidad procesal correspondiente.

Mediante Decisión 6 del 06 de junio de 2024, el Árbitro Único resolvió, entre otros: admitir a trámite la contestación de demanda, con la reserva su derecho de ofrecer medios probatorios; y por deducida la excepción de caducidad, corriéndole traslado al Contratista, a efectos de que, absuelva la excepción en el plazo de diez (10) días hábiles.

3.5 Absolución de excepción de caducidad

El 18 de junio de 2024, el Contratista presentó su absolución al traslado de la excepción de caducidad, solicitando que sea rechazada o se declare improcedente.

3.6 Plazo para laudar

El numeral 2 del artículo 39 del Reglamento del Centro de Arbitraje establece que: "*Los árbitros resolverán las excepciones, objeciones u oposiciones a la competencia mediante un laudo parcial antes de la fijación de los puntos controvertidos",* por lo que no se ha determinado un plazo para tal efecto.

De tal manera que, mediante la presente Decisión se está resolviendo la excepción de caducidad antes de fijar los puntos controvertidos del proceso, en la forma de Laudo prevista en el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento del Centro de Arbitraje.

IV. Cuestiones preliminares

El Árbitro Único estima conveniente resaltar los siguientes actos:

1) El Contratista presentó su solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje el 26 de enero de 2024.

2) El Árbitro Único fue designado por el Centro de Arbitraje y su designación fue declarada firme o consentida el 27 de marzo de 2024.

3) El Árbitro Único no recibió recusación de las Partes.

4) La instalación del proceso arbitral se realizó de acuerdo con las exigencias previstas en la ley de la materia y el Reglamento del Centro de Arbitraje.

5) Las Partes no han impugnado, ni reclamado la Decisión 03, que fijó las Reglas de las Actuaciones Arbitrales.

6) Si bien el Contrato suscrito entre las Partes no cuenta con un convenio arbitral, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1071 sobre la renuncia de la Entidad a objetar, al haber contestado la demanda y deducido la excepción de caducidad; también resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 182.2 del artículo 182 del RLCE que establece que, las controversias referidas al incumplimiento al pago final son resueltas mediante conciliación o arbitraje.

7) El Contratista presentó su demanda y absolvió el traslado de la excepción, ejerciendo su derecho de defensa.

8) La Entidad presentó su contestación de demanda y formuló una excepción, ejerciendo su derecho de defensa.

9) Las Partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar los medios probatorios pertinentes, para expresar sus posiciones de hecho y de defensa sin limitación, gozando de igual oportunidad.

10) El Árbitro Único emite el laudo parcial dentro al finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos controvertidos.

Por lo tanto, este proceso respeta los derechos de las Partes y el Árbitro Único está analizando las posiciones de las Partes, desde los aspectos de hecho y sus argumentos jurídicos. El Árbitro Único está analizando los argumentos de defensa expuestos por las Partes, en sus escritos presentados dentro de los plazos previstos para este proceso arbitral, siendo su decisión el resultado de la convicción sobre la controversia.

Las conclusiones del Árbitro Único se realizan según la documentación del expediente arbitral y la información de los actuados, considerando su integridad, aunque algunos de los argumentos expuestos por las Partes o las pruebas presentadas, no se expresan o mencionan en el análisis de este laudo parcial.

Considerando lo anterior, el Árbitro Único emite este laudo arbitral parcial antes de fijar los puntos controvertidos del proceso.

V. Excepción de caducidad

El 29 de mayo de 2024, la Entidad interpuso excepción de caducidad, para declarar la caducidad de las pretensiones del Contratista.

VI. Normativa aplicable

El 12 de diciembre de 2018 se realizó la cotización/indagación del Servicio del procedimiento de selección de Comparación de Precios con nomenclatura COMPRE-SM-56-2018-GRA/PRIDER-1 que originó el Contrato, del que surgieron controversias materia de análisis en este caso arbitral; por lo que, la normativa aplicable es la LCE, el RLCE y sus modificaciones.

Asimismo, es aplicable al caso, el Decreto Legislativo 1071, norma que regula el arbitraje.

VII. Análisis

Único punto controvertido
Determinar si corresponde declarar fundada la excepción de caducidad planteada por la Entidad.

Argumentos de la Entidad

7.1 La Entidad en su escrito, con sumilla "contesto demanda arbitral y otrosí digo" que contiene la excepción de caducidad y su contestación de demanda, solicita que la excepción sea declarada fundada.

7.2 La Entidad señala que las Reglas de las Actuaciones Arbitrales son de imperativo cumplimiento y que la presentación de la demanda debe cumplir con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje, que forma parte de las reglas procesales.

7.3 La Entidad manifiesta que la Decisión 03 notificada el 24 de abril de 2024 otorgó al Contratista, para que presente su demanda, un plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su notificación. Señala que el plazo debía computarse a partir del 25 de abril de 2024, cumpliéndose los diez (10) días hábiles el 09

de mayo de 2024, según el cronograma siguiente, que se toma del escrito de excepción de caducidad de la Entidad:

Dom.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sáb.
			24 de abril **Notificación**	25 de abril **Día hábil 1**	26 de abril **Día hábil 2**	27 de abril
28 de abril	29 de abril **Día hábil 3**	30 de abril **Día hábil 4**	1 de mayo	2 de mayo **Día hábil 5**	3 de mayo **Día hábil 6**	4 de mayo
5 de mayo	6 de mayo **Día hábil 7**	7 de mayo **Día hábil 8**	8 de mayo **Día hábil 9**	9 de mayo **Día hábil 10- VENCIMIENTO DE PLAZO**	10 de mayo	

7.4 Por lo anterior, la Entidad solicita que la excepción de caducidad sea declarada fundada.

Argumentos del Contratista

7.5 El Contratista en su escrito con sumilla "absolvemos excepción de caducidad" señala que, efectivamente la demanda fue presentada el 10 de mayo de 2024.

7.6 El Contratista argumenta que los argumentos señalados por la Entidad no corresponden con ninguno de los supuestos de caducidad establecidos en los artículos 45.5, 45.6 y 45.7 de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. 082-2019-EF); por el contrario, de haberse presentado la demanda fuera de plazo, correspondería declarar la renuencia del Contratista, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento del Centro de Arbitraje.

7.7 Asimismo, el Contratista indica que la Entidad se equivoca en la contabilización del plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de la demanda, puesto que omite considerar el feriado local del 25 de abril de 2024; por lo que el plazo de presentación de demanda vencía el 10 de mayo de 2024, fecha en la que afirma presentó su demanda.

7.8 El Contratista manifiesta que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 28 del Reglamento de Arbitraje del Centro, se consideran días inhábiles los sábados, domingos, feriados no laborables, los días que se decreten como no laborables para la administración pública, incluidos los feriados y días no laborables locales o regionales que afecten a las partes, así como los días de duelo nacional no laborables declarados por el Poder Ejecutivo.

7.9 Por lo anterior, el Contratista solicita que la excepción de caducidad sea rechazada y/o declarada improcedente.

Análisis del Árbitro Único

7.10 En el numeral IV de las Reglas de las Actuaciones Arbitrales, se acordó que, se fijan como reglas arbitrales las contenidas en el Reglamento del Centro de Arbitraje, en cuyos numerales 1 y 2 del artículo 39 se estableció que: *"1. Las excepciones, objeciones u oposiciones a la competencia, así como las referidas a prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra se interpondrán como máximo al contestar la demanda o la reconvención."* y *"Los árbitros resolverán las excepciones, objeciones u oposiciones a la competencia mediante un laudo parcial antes de la fijación de los puntos controvertidos"*.

7.11 La disposición que las excepciones u objeciones al arbitraje cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia sea resulta por el Árbitro Único antes que se fijen los puntos controvertidos del proceso, esto es, al finalizar la etapa postulatoria, es conforme con el artículo 188 del RLCE que dispone que: *"Las excepciones u objeciones al arbitraje cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia deben ser resueltas al finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos controvertidos del proceso"*. Por lo que, mediante el presente laudo parcial se cumplen con los dispositivos antes señalados.

7.12 Las excepciones son una de las formas de ejercer el derecho de contradicción, que sirven para cuestionar la viabilidad del proceso e impedir la continuación de alguna o todas las controversias.

7.13 Monroy[1] sobre la parte que interpone una excepción, manifiesta que: *"(…) en realidad lo que está haciendo es denunciar que en el proceso no existe o existe pero de manera defectuosa un Presupuesto procesal o que no existe o existe pero de manera defectuosa una Condición de la acción. Eso y no otra cosa es la excepción, su ligazón con los dos institutos antes desarrollados es indisoluble, de hecho no es posible explicar qué es la excepción sin antes no tener claro qué son los Presupuestos Procesales y que las Condiciones de la acción"*.

7.14 La excepción de caducidad cuestiona la existencia de una condición de la acción. Su finalidad es objetar o cuestionar la vigencia del derecho de acción, en este caso, del Contratista, si este derecho ha expirado, y con ello impedir que el Árbitro Único conozca las pretensiones afectadas por caducidad. Así que, la decisión sobre la excepción de caducidad, de ser fundada, impedirá al Árbitro Único analizar el fondo de la controversia, siendo improcedentes las pretensiones cuyo derecho material han caducado.

7.15 Monroy[2] sobre la excepción de caducidad explica que: *"(…) Se caracteriza porque extingue el derecho material como consecuencia del transcurso del tiempo. Si se ha interpuesto una demanda cuya pretensión está sustentada en un derecho que ha devenido en caduco, entonces la pretensión en estricto no tiene fundamento jurídico por lo que ya no puede ser intentada (…)"*.

7.16 Por su parte, Rodríguez Ardiles[3] sobre la caducidad expone que *"(…) conlleva la acción o el efecto de caducar, esto es, perder su fuerza por una disposición legal o un derecho. En doctrina se entiende como una sanción por la falta del ejercicio oportuno de un derecho. La norma legal subordina la adquisición de un derecho a una manifestación de voluntad en cierto plazo o bien permite una opción. Si esa manifestación no se produce en ese tiempo, se pierde el derecho o la opción"*.

7.17 De tal manera que, la caducidad extingue el derecho de accionar del titular, así como el derecho material. En la Opinión 232-2017/DTN de la Dirección Técnico Normativa del OSCE se interpretó que, la caducidad es una institución jurídica caracterizada por

---

[1] Monroy Gálvez, J. (1994). Las excepciones en el código Procesal Civil Peruano. *THEMIS Revista De Derecho*, (27-28), p. 125. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11366

[2] Monroy Gálvez, J. (1994). Las excepciones en el código Procesal Civil Peruano. *THEMIS Revista De Derecho*, (27-28), p. 127. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11366

[3] Rodríguez Ardiles, Ricardo (2006). La caducidad del arbitraje en la Contratación con el Estado. Revista Peruana de Derecho Administrativo Económico. Lima, Grijley Editores, N° 1, p. 334.

extinguir un derecho material por la inactividad del titular, privándosele de aquel, tras transcurrido el plazo fijado por la Ley o la voluntad de los particulares.

7.18 En efecto, solo la Ley puede establecer el plazo de caducidad, según lo ha previsto el artículo 2004 del Código Civil, que regula que: *"Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario"*, disposición que resulta aplicable supletoriamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo IX del mismo Código Civil, al establecer que: *"Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza"*. Vidal[4] comentando este artículo 2004 del Código Civil señala que: *"La norma tiene carácter imperativo y se explica en que la caducidad se sustenta también en consideraciones de orden público. Pero, al contrario de los plazos de prescripción, como se ha expuesto ya, la caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley. El derecho tiene un ámbito temporal para su ejercicio y éste lo fija la ley desde el momento en que el derecho nace; el derecho emerge ligado a un plazo. Por eso, debe entenderse que la norma se refiere a plazos fijados a priori"*.

7.19 Para la Entidad, ha transcurrido el plazo de caducidad en perjuicio del Contratista, puesto que éste no ha presentado la demanda dentro del plazo acordado por las Partes.

7.20 El Árbitro Único quiere dejar constancia que lo resuelto, no significa un adelanto de opinión respecto de la primera y segunda pretensiones del Contratista, referidas al pago del monto de S/ 61,850.00 (Sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 Soles) por el Servicio y los intereses legales generados por el retraso en el pago del Servicio, a calcularse desde la oportunidad que debió efectuarse hasta la fecha efectiva de pago; quedando a salvo el derecho de contradicción de la Entidad.

7.21 A diferencia de lo argumentado por el Contratista que, no se ha incurrido en ninguno de los supuestos de caducidad establecidos en los artículos 45.5, 45.6 y 45.7 de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. 082-2019-EF); se debe indicar que, el marco normativo aplicable a la controversia está compuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 30225, modificada por Decreto Legislativo 1341 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo 056-2017-EF. Esto porque el 12 de diciembre de 2018 se realizó la cotización/indagación del Servicio que originó el Contrato, del que surgieron controversias materia de análisis en este caso arbitral, fecha en la que estaban vigentes las normas recién indicadas.

7.22 Conforme con las normas citadas en este numeral, el derecho de pago reclamado por el Contratista no caduca, sino hasta la fecha del pago final. Lo dicho se concluye de la lectura e interpretación conjunta de los numerales 45.1 y 45.2 del artículo 45 de la LCE, citados, subrayados y con énfasis en la regulación relevante para este caso, a continuación.

> *"Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual*
> *45.1 <u>Las controversias que surjan entre las partes</u> sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, <u>mediante conciliación o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes</u>. <u>En el reglamento</u>*

[4] Vidal Ramírez, F. (2011). Prescripción extintiva y caducidad (6 ed.). Lima, IDEMSA, p. 825.

> *se definen los supuestos excepcionales para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.*
> *(…)*
> *45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.*
>
> ***En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.***
>
> *Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.*
>
> *(...)*
>
> *Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad."*

7.23 De los numerales citados anteriormente de la LCE, el Árbitro Único advierte que las Partes deben iniciar el arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, según lo señale el RLCE, en los casos en los que la materia controvertida haga referencia a: (1) nulidad de contrato, (2) resolución de contrato, (3) valorizaciones o metrados, (4) ampliación de plazo contractual, (6) recepción y conformidad de la prestación u otros, y (7) liquidación del contrato.

7.24 Según lo anterior, son 7 temas establecidos en el primer párrafo del numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE, que forman parte de una lista taxativa y cerrada, por la grave consecuencia generada por la inacción de una parte en un periodo determinado por Ley. De su revisión, se puede inferir que la primera y segunda pretensiones del Contratista de obligación de dar suma de dinero y pago de intereses, sometida a competencia del Árbitro Único, no están reguladas como supuestos de caducidad contenidos en ese primer párrafo del numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE.

7.25 Lo que el Árbitro Único aprecia es que, las pretensiones del Contratista de obligación dar suma de dinero y pago de intereses tiene el plazo de caducidad en función a lo regulado en el segundo y último párrafos del numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE. El primero referido a que se debe iniciar los medios de solución de controversias en cualquier momento anterior a la fecha del "pago final" en los "supuestos diferentes al del primer párrafo del numeral 45.2" antes comentado, es decir, diferentes a esas 7 materias de la lista cerrada. Lo mencionado se aprecia del extracto efectuado a continuación, subrayándose su regulación relevante.

> *"Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual*
> *45.2 (...)*

> *En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.*
> *(...)*
> *Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad".*

7.26 En relación con el "pago final", en la Opinión 101-2021/DTN de la Dirección Técnico Normativa del OSCE se interpretó el numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE, indicándose que, el plazo de caducidad operaba para esos "supuestos diferentes" y los medios de solución de controversias debían iniciarse por la parte interesada *"(...) en cualquier momento anterior a la fecha del pago final"*. El OSCE interpretó que: *"En relación con lo anterior, cabe anotar que conforme a lo dispuesto en el último párrafo del mencionado numeral, «Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad»; en ese sentido, se advierte que el vencimiento del plazo de caducidad para controvertir los supuestos comprendidos en el segundo párrafo del numeral 45.2, se configuraba en la fecha en que la Entidad realizaba el pago final,* ***como contraprestación****, a favor del contratista".*

Según la misma Opinión 101-2021/DTN, se entendía realizado el pago final, solo cuando la obligación de pago a cargo de la entidad pública fuera cumplida en su integridad, por la debida ejecución de prestaciones durante la vigencia de un contrato.

7.27 Siendo los derechos que reclama el Contratista y somete a competencia de este Árbitro Único, que la Entidad le pague la contraprestación a su cargo más intereses, se concluye que no ha operado caducidad de los derechos vinculados a sus pretensiones.

7.28 Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad afirma que el Contratista presentó su demanda arbitral contraviniendo los acuerdos de las Partes, o sea, el 10 de mayo de 2024, fecha posterior a los diez (10) días hábiles siguientes de notificada la Decisión 3, que fue efectuada el 24 de abril de 2024; así que, según la Entidad, el plazo para presentar la demanda venció el 09 de mayo de 2024.

7.29 El Árbitro Único puede corroborar que la demanda se presentó el 10 de mayo de 2024, tal como consta en el sello de recepción del Centro de Arbitraje al escrito de demanda y por su parte, el Contratista señala que, efectivamente, presentó su demanda el 10 de mayo de 2024.

7.30 En los numerales 1 y 3 del artículo 28 del Reglamento de Arbitraje del Centro, al que se sometieron las Partes, se estableció que, los plazos se computan desde el día siguiente de la notificación física o la notificación por correo electrónico, que el cómputo es por días hábiles y se consideran inhábiles, entre otros, los feriados y no laborales locales o regionales que afecten a una de las Partes, tal como puede verse de la cita siguiente, enfatizando la parte pertinente.

> *"Artículo 28.- Plazos*
> *1. Los plazos dispuestos por el Reglamento se comenzarán a computar desde el día siguiente de la notificación física o la notificación realizada por correo electrónico.*
> *(...)*
> *3. Los plazos se computan por días hábiles. Se consideran días inhábiles los días sábados, domingos, feriados no laborables y los días que se decreten como no laborables para la administración pública, incluidos los feriados y días no laborales*

> *locales o regionales que afecten a una de las partes, así como los días de duelo nacional no laborales declarados por el Poder Ejecutivo. El Tribunal Arbitral, en consulta con las partes, puede establecer un cómputo de plazos por días calendario".*

7.31 Se debe indicar que, la municipalidad provincial de Huamanga, mediante el Decreto de Alcaldía 07-2024-MPH/A, en su artículo primero dispuso: "DECLARAR el día jueves 25 de abril de 2024 FERIADO LOCAL NO LABORABLE RECUPERABLE PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS dentro de la jurisdicción de la provincia de Huamanga, con motivo de conmemorarse el 484° Aniversario de la Fundación Española de la Ciudad de Huamanga". Asimismo, se aprecia del Contrato que, los domicilios fijados por las Partes están ubicados en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho; y de la consulta RUC del portal de SUNAT en la fecha de este laudo parcial, se aprecia que sus domicilios siguen ubicados en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

7.32 De tal manera que, entre el 24 de abril y el 10 de mayo de 2024, inclusive, transcurrieron 10 días hábiles, ya que, el 25 de abril fue feriado local y el 01 de mayo, feriado nacional. Por lo que el Contratista contaba hasta el 10 de mayo de 2024 para presentar su demanda, tal y como ha ocurrido.

7.33 Por lo expuesto, el Árbitro Único considera declarar Infundada la excepción de caducidad presentada por la Entidad; y, en consecuencia, continuar las actuaciones arbitrales y resolver el fondo de la controversia.

VIII. Lauda

Conforme con el estado del proceso, el Árbitro Único **RESUELVE**:

PRIMERO: Declarar **INFUNDADA** la excepción de caducidad deducida por la Entidad, de acuerdo con las consideraciones 7.15 a 7.33; y, en consecuencia, **DISPONER** la continuación de las actuaciones arbitrales.

SEGUNDO: Dejar constancia que lo resuelto no significa un adelanto de opinión respecto a las pretensiones del Contratista, quedando a salvo el derecho de contradicción de la Entidad.

Adolfo A. Pulgar Soarez
Árbitro Único